

Belastingdienst

Team Mutual Agreement Procedures (MAP-team)

Jaarverslag 2023

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Terugblik 2023	4
3. Kerncijfers onderlinge overlegprocedures 2023	6

1. Inleiding

Het taakgebied van de Onderlinge overlegprocedures is op 1 januari 2022 overgedragen van het Ministerie van Financiën naar de Belastingdienst.¹ Binnen de unit Internationaal is een team voor onderlinge overlegprocedures (team Mutual Agreement Procedures of kortweg “**MAP-team**”) opgericht.

Het MAP-team is verantwoordelijk voor onderlinge overlegprocedures en treedt in overleg met buitenlandse bevoegde autoriteiten om dubbele belastingheffing of onjuiste verdragstoepassing ongedaan te maken. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de internationale onderhandelingen voor bilaterale of multilaterale Advance Pricing Agreements (BAPA's/MAPA's).

De werkzaamheden voor onderling overleg bestaan uit twee hoofdstromen: interpretatiezaken en verrekenprijzaken. *Verrekenprijzaken* zien in hoofdlijn op de toerekening van resultaten tussen gelieerde bedrijven of de allocatie van winst aan vaste inrichtingen en kunnen betrekking hebben op de oplossing van een geschil (“dispute resolution”) of op het geven van zekerheid vooraf (“dispute prevention”) middels een afspraak in de vorm van een BAPA of MAPA. *Interpretatiezaken* hebben betrekking op alle overige gevallen van dubbele belastingheffing of belastingheffing die in strijd komt met een bilateraal verdrag. Deze zaken betreffen veelal particulieren met bijvoorbeeld problematiek betreffende Inkomensheffing of Loonheffing bij grensoverschrijdend werken, in het buitenland woonachtige personen die inkomen uit Nederlandse bronnen ontvangen (zoals pensioen, dividend en onroerend goed), of vice versa. Interpretatiezaken waar ondernemingen bij betrokken zijn, hebben veelal betrekking op al dan niet terecht ingehouden bronheffingen op dividend of rente of royalty's en het al dan niet aanwezig zijn van een vaste inrichting in Nederland of het buitenland. Het werkpakket is landelijk met zaken voor belastingplichtigen die zowel onder de directies P, MKB alsook GO (kunnen) vallen.

Het MAP-team is aangewezen als bevoegde autoriteit voor onderlinge overlegprocedures onder bilaterale belastingverdragen, het Arbitrageverdrag en de Wet Fiscale Arbitrage.² Het MAP-team handelt vanuit een ander mandaat dan ‘de inspecteur’. Vanuit dit mandaat bepaalt het MAP team in voorkomende gevallen op onafhankelijke wijze zijn standpunt.

¹ In het Besluit ondermandatering van 15 november 2021 (Nr. 2021-0000226675) heeft de toenmalige directie IZV van het Ministerie van Financiën de taak van bevoegde autoriteit in onderlinge overlegprocedures en BAPA- / MAPA-procedures overgedragen aan de Algemeen directeur Belastingdienst/Grote Ondernemingen. Deze heeft vervolgens middels het Besluit van 17 december 2021 ondermandaat verleend aan de plaatsvervangend Algemeen directeur Grote ondernemingen die de unit Internationaal aanstuurt.

² Dit betreffen onderlinge overlegprocedures voor individuele belastingplichtigen. Het Ministerie van Financiën blijft competent om met verdragspartners generieke overeenkomsten te sluiten over de interpretatie/toepassing van een belastingverdrag.

2. Terugblik 2023

In het eerste jaar van haar bestaan (2022) zag het MAP-team het aantal nieuw ontvangen verzoeken fors stijgen, sterker dan in voorgaande jaren. Dat jaar was een overgangsjaar waarin het wervingsproces voor het nieuwe team nog gaande was. De opbouw van het nieuwe team viel samen met de overname van de bestaande voorraad onderlinge overlegprocedures en de behandeling van nieuw binnengekomen zaken.

Het MAP-team is van start gegaan met een basisbezetting van 8 fte. In de loop van 2022 en 2023 is het MAP-team uitgebreid naar een bezetting van 23 fte.

Het verslagjaar 2023 is het eerste jaar waarin het team volledig operationeel was. In 2023 is het aantal nieuw ontvangen verzoeken ongeveer gelijk gebleven aan het aantal ontvangen verzoeken in 2022. Het is nog niet te voorspellen of dit een eenmalige uitkomst is of dat de stijgende trend hiermee is gestabiliseerd. De ontvangst van nieuwe verzoeken is een variabele die in belangrijke mate afhankelijk is van gebeurtenissen in Nederland en haar verdragslanden, waarop door het MAP-team geen of weinig invloed kan worden uitgeoefend. Hierbij kan worden gedacht aan acties -zoals bijvoorbeeld door een verdragsland opgelegde correcties - die leiden tot (dreigende) dubbele heffing of verzoeken tot bilaterale of multilaterale zekerheid vooraf.

De aanpak van het MAP-team is er op gericht om ervoor te zorgen dat belastingplichtigen fiscale zekerheid verkrijgen binnen een redelijke termijn.³ Het streven is om zaken voortvarend en binnen de internationaal afgesproken termijnen in behandeling te nemen en belanghebbenden zo adequaat mogelijk te informeren over het proces. Over de inhoudelijke uitwisseling van standpunten met andere landen worden geen mededelingen gedaan aangezien deze uitwisseling tussen verdragspartners als vertrouwelijk wordt aangemerkt.

De uitwisseling van standpunten vindt in eerste instantie schriftelijk plaats en voor de minder complexe zaken kan soms met een schriftelijke uitwisseling worden volstaan. Meer algemeen is het echter zo dat de meeste zaken worden opgelost tijdens gezamenlijke besprekingen ('competent authority meetings', kortweg CA-meetings) met verdragspartners. Vanuit het MAP-team wordt er daarom bij de verdragspartners op aangedrongen om met regelmaat CA-meetings te houden. Sinds de pandemie is het gebruikelijk geworden om via video-bellen contact te onderhouden om elkaar regelmatig te kunnen spreken, maar voor de opbouw van relatie en onderling vertrouwen is het van belang dat verdragspartners investeren in de onderlinge verstandhouding en elkaar ook met regelmaat zien en spreken. Binnen het MAP-team wordt een efficiënte en effectieve mix van digitale en fysieke bijeenkomsten nagestreefd waarbij het team uiteraard ook afhankelijk is van de beschikbare resources (zowel in personele capaciteit als financieel budget) van de verdragspartners. In 2023 hebben er 34 CA-meetings plaatsgevonden, waarvan 16 in persoon.⁴

Eind 2023 werd tijdens de jaarlijkse Tax Certainty Day van de OESO bekendgemaakt dat het MAP-team over het startjaar 2022 twee OESO awards had gewonnen. Deze awards worden uitgereikt in vijf categorieën en het MAP-team heeft twee van de vijf awards gewonnen, namelijk voor "Best Average Time, Transfer Pricing Cases" en "Most improved jurisdiction". Dat is voor het eerste jaar van het bestaan van het team een prestatie waar we trots op zijn.

De cijfers uit de interne jaarrapportage over 2023 laten zien dat het MAP-team het afgelopen jaar in staat is geweest om voor het eerst sinds lange tijd het aantal afgedane zaken gelijke

³ Deze 'redelijke termijn' is neergelegd in de minimum standaard van BEPS Actie 14 en houdt in dat een zaak idealiter binnen 24 maanden wordt afgerond. Voor minder complexe zaken is de ambitie van het MAP-team om deze 'zo snel mogelijk' op te lossen.

⁴ Voor dit doel hebben we een CA-meeting gedefinieerd als een treffen tussen bevoegde autoriteiten waar tenminste twee zaken worden besproken. Daarnaast hebben ook nog verschillende besprekingen plaatsgevonden waarbij een individuele complexe casus onderwerp van bespreking was.

trend te laten houden met het toegenomen aantal nieuw ontvangen verzoeken.⁵ Het aantal onderhanden zaken per einde jaar is daardoor gelijk gebleven of feitelijk zelfs een fractie lager dan de beginvoorraad. We hopen deze lijn voort te kunnen zetten in 2024.

⁵ Deze cijfers moeten nog gematcht worden met de verdragspartners en kunnen daarom licht afwijken van de cijfers die eind 2024 in de OESO-statistieken worden gepubliceerd over 2023.

3. Kerncijfers onderlinge overlegprocedures 2023

In tabel 1 is het voorraadverloop over het jaar 2023 opgenomen, met cijfers zoals deze zijn vastgesteld op 29 januari 2024. Deze cijfers uit onze voorraadadministratie wijken af van de later in 2024 uit te brengen OESO rapportage over de onderlinge overlegprocedures. Dit komt onder andere doordat in de voorraadadministratie van het MAP-team, onderlinge overlegprocedures worden geteld vanaf het moment van indienen, dan ontbreekt er vaak nog een startdatum. De startdatum ligt in zijn algemeenheid en kort samengevat vijf weken na het moment van indienen van het verzoek. Indien het verzoek niet alle relevante informatie bevat om het verzoek te kunnen beoordelen is de startdatum de datum waarop de ontbrekende informatie is ontvangen. In de OESO rapportage tellen onderlinge overlegprocedures zonder startdatum niet mee. Ook kunnen onderlinge overlegprocedures na het bereiken van overeenstemming met de verdragspartners nog openstaan in onze administratie. Reden hiervoor kan zijn dat er nog een akkoord van belastingplichtige wordt verwacht of er nog acties nodig zijn met betrekking tot de implementatie van de uitkomst.

Tabel 1

Kerncijfers 2023⁶

Subclassificatie	Begin voorraad	Ontvangen	Afgedaan	Eind voorraad
INT	409	240	220	429
TP	209	60	79	190
TRMAP	10	6	4	12
TB	22	14	20	16
Subtotaal	650	320	323	647
Protective MAP	46	7	14	39
BAPA	91	28	29	90
MAPA	18	8	0	26
Bezwaar/Beroep	3	6	4	5
Prefiling	11	17	24	4
Totaal	819	386	394	811

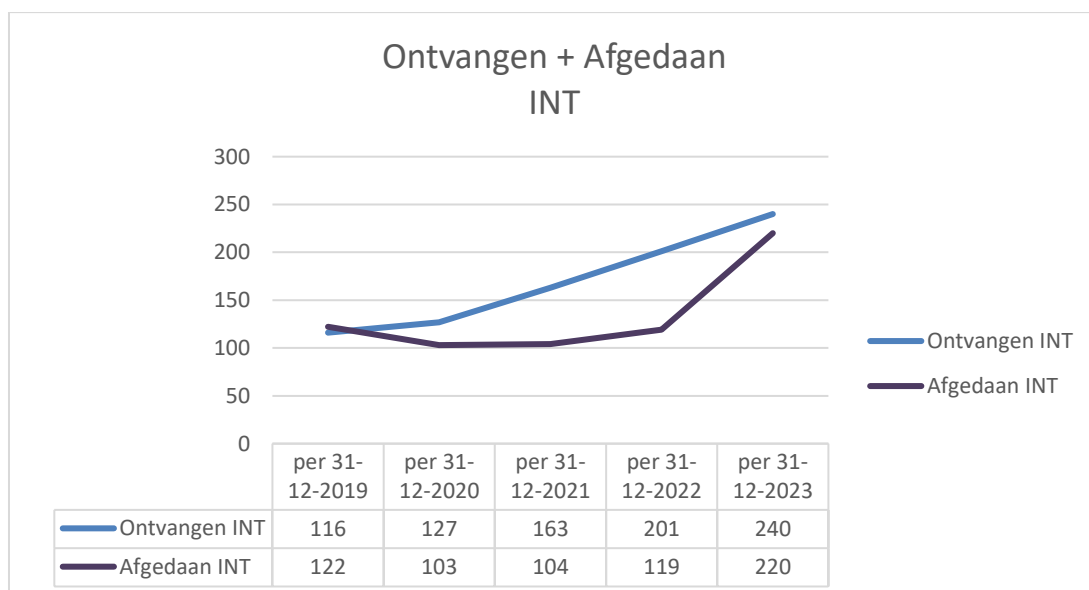
In de volgende tabel is het verschil tussen de eindvoorraad in de rapportage over 2022 en de beginvoorraad in deze rapportage inzichtelijk gemaakt. Er zijn in 2023 mutaties verwerkt die van invloed zijn op de beginvoorraad per 1-1-2023. De mutaties zijn een saldo van bij -en afboekingen van de voorraad. Het saldo van mutaties is redelijk fors omdat er in het eerste jaar van matches door het MAP-team de nodige correcties zijn aangebracht, mede omdat ook andere landen meer aandacht besteden aan het matchen van zaken.

⁶ De afkortingen laten zich als volgt lezen: INT- interpretatiezaken, TP- Transfer pricing zaken, TRMAP – triangular/ multilaterale zaken, TB- Tiebreakerverzoeken, BAPA- Bilaterale APA, MAPA- Multilaterale APA. Een ‘protective MAP’ is een verzoek dat nog niet officieel maar binnen de geldende termijn ter behoud van rechten wordt ingediend.

Subclassificatie	Eind voorraad 2022	Mutaties in matching periode	Begin voorraad 2023
INT	372	37	409
TP	206	3	209
TRMAP	6	4	10
TB	22	0	22
Subtotaal	606	44	650
Protective MAP	44	2	46
BAPA	91	0	91
MAPA	20	-2	18
Bezwaar/Beroep	3	0	3
Prefiling	7	4	11
Totaal	771	48	819

Grafiek 1 en grafiek 2 geven een overzicht van het verloop van nieuw ontvangen verzoeken en afgedane zaken over een periode van 5 jaar voor interpretatiezaken respectievelijk transferpricing zaken.

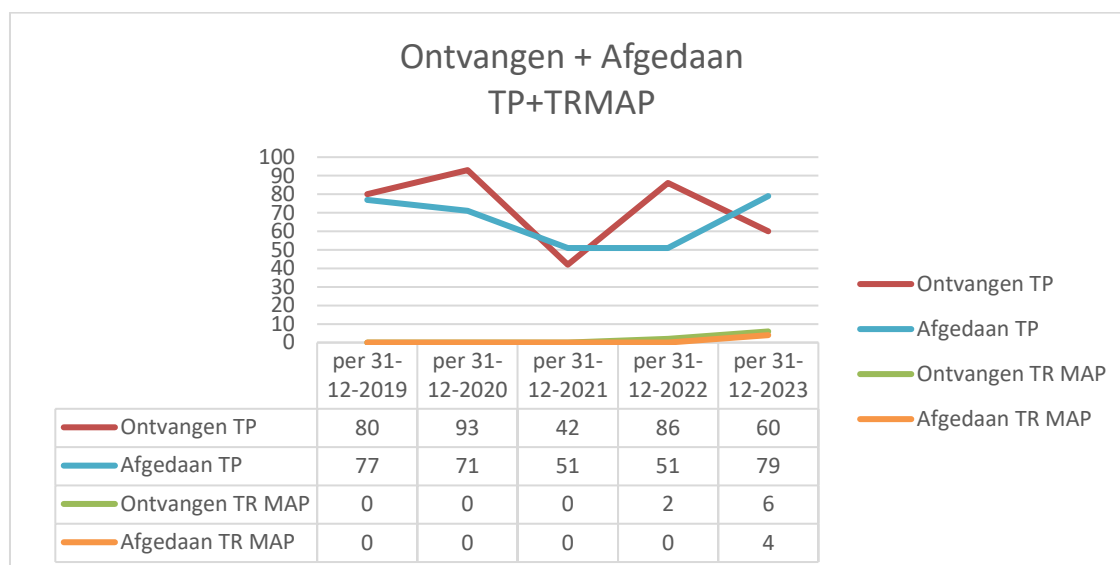
Grafiek 1 Ontvangen en afgedaan – Interpretatiezaken



De toename van het aantal onderlinge overlegprocedures in de afgelopen jaren speelt met name in het werkpakket van de interpretatiezaken waar de voorraad onderhanden zaken de afgelopen jaren een gestaag stijgende lijn laat zien.

Het aantal nieuw ontvangen verzoeken voor interpretatiezaken is in 5 jaar tijd ruim verdubbeld. Door de intensievere aanpak van de interpretatiezaken is vanaf 2022 het aantal afgedane zaken per jaar flink toegenomen. In 2023 is het aantal afgedane zaken bijna gelijk aan het aantal nieuw binnengekomen verzoeken waardoor de eindvoorraad niet veel hoger is dan de beginvoorraad.

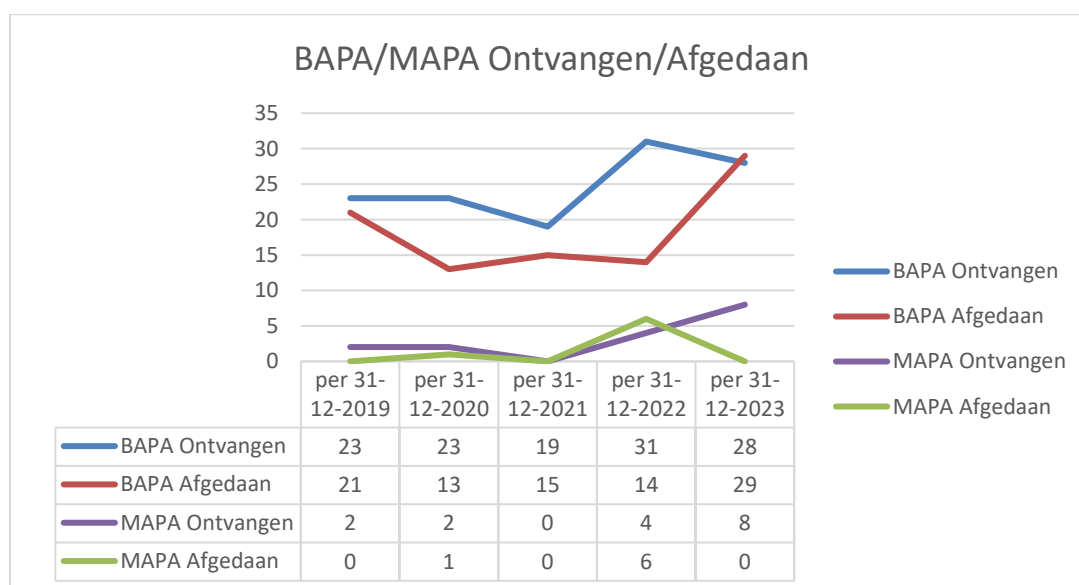
Grafiek 2 Ontvangen en afgedaan – Transfer pricing zaken



Het verloop van de transfer pricing zaken toont een wat grilliger beeld in de afgelopen vijf jaar, maar de trend is positief. In 2023 is het aantal afgedane zaken gestaag gestegen en zijn minder nieuwe verzoeken ontvangen. De eindvoorraad is daardoor lager dan de voorraad aan het begin van het jaar.

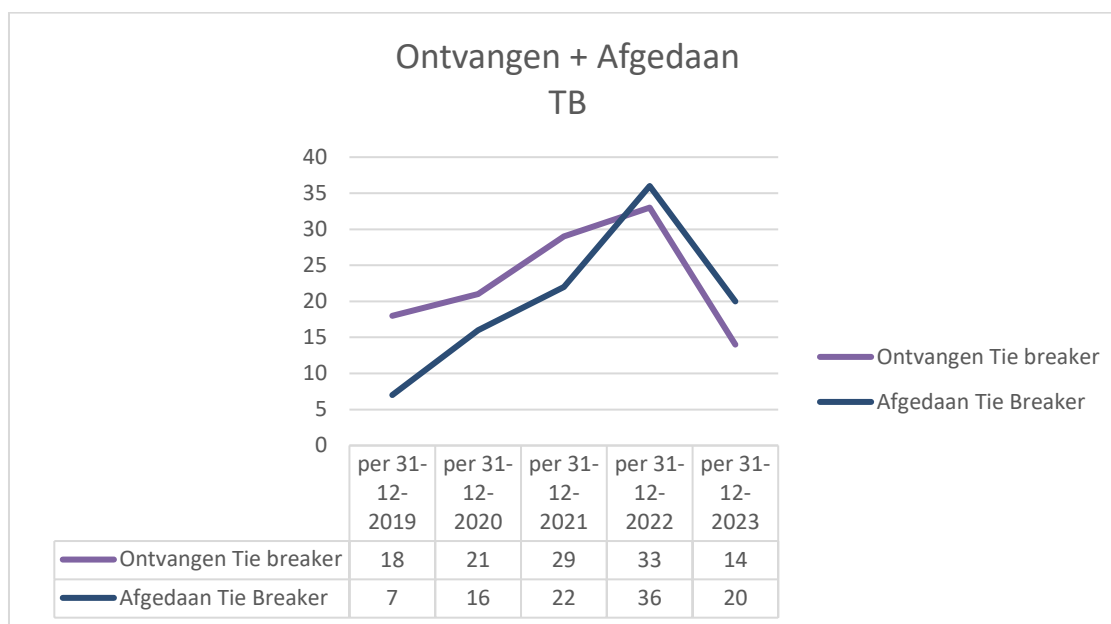
We zien vaker de situatie dat meerdere landen betrokken zijn bij een onderlinge overlegprocedure. Deze verzoeken worden apart geregistreerd (onder de noemer TRMAP) omdat éénzelfde casus feitelijk meerdere malen meetelt binnen de voorraad, namelijk individueel met alle landen die het betreft. Wanneer dit veelvuldiger voorkomt zou de voorraad sterk worden beïnvloed door dubbeltellingen en daarom is ervoor gekozen dit type procedures apart te registreren.

Grafiek 3 Ontvangen en afgedane BAPA/MAPA verzoeken



De vraag naar internationale zekerheid vooraf neemt toe, waarbij naast de BAPA's geleidelijk aan ook meer aandacht lijkt te ontstaan voor APA's in een multilaterale setting (MAPA). Dit blijkt ook uit de stijgende trend in de grafiek.

Grafiek 4 Ontvangen en afgedane tiebreaker verzoeken



Een MAP-tiebreaker betreft een onderlinge overlegprocedure tussen verdragspartners om het inwonerschap van niet-natuurlijke personen voor de toepassing van een belastingverdrag vast te stellen. Het verloop van het aantal ontvangen tiebreakerverzoeken laat een stijging zien tot het jaar 2023.

De voorraad in 2022 is beïnvloed door een groep van vennootschappen behorende tot hetzelfde concern die apart zijn ingeboekt. De daling van het aantal verzoeken is feitelijk in 2022 al ingezet. Door invoering van het multilateraal instrument lag een stijging van tiebreakerverzoeken in de lijn der verwachting. Er is geen duidelijke verklaring voor de daling van het aantal verzoeken. Ondanks de daling is er door invoering van het multilateraal instrument wel een grotere variëteit aan landen waarmee MAP-tiebreakers zijn gevoerd.